

주 의 요 구

1. 제 목 : 압류재산 공매진행 협의 및 공매실익 검토 부적정
2. 소관부점 : 대전충남지역본부
3. 내 용 :

가. 업무개요

대전충남지역본부는 「국세징수법」 제103조 및 「업무분장세칙」 제35조 제1항 제11호에 따라 체납 압류재산 매각대행업무를 수행하고 있다.

나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

「압류재산매각업무요강」 제16조에 따르면 수입절차를 마친 압류재산은 공매대행업무 착수 전에 권리분석 및 현황파악을 마친 후 지체 없이 공매대행업무에 착수하여야 한다. 다만 선순위채권, 강제징수비(체납처분비¹⁾) 등을 고려하여 공매할 실익이 없다고 판단되는 재산은 공매착수를 유보하고 관서의 장과 협의 또는 보완조치 요청 후 그 결과에 따라 공매대행업무를 속행하여야 한다.

또한, 같은 요강 제95조 제2항에 따르면 위임기관에 실익이 없음에도 불구하고 교부청구 또는 참가압류한 타 관서에 실익이 있을 때에는 위임

1) 「국세징수법」 개정(시행 2021. 1. 1.)에 따라 ‘체납처분’이라는 용어가 ‘강제징수’로 변경됨

기관과 협의하여 공매를 진행할 수 있다고 되어 있다.

따라서, 선순위채권 등을 고려할 때 공매할 실익이 없는 경우 위임기관과 협의하여 공매절차를 중지하여야 하며, 위임기관에 실익이 없음에도 타 관서에 실익이 있어 공매를 진행할 때에는 위임기관과 협의하는 것이 타당하다.

다. 감사결과 확인된 문제점

(1) 공매진행 관련 위임기관 협의 불철저

그런데 감사대상기간 동안 대전충남지역본부에서 매각한 압류재산 중 위임기관에 실익은 없으나 타 관서에 실익이 있어 공매를 진행한 현황을 점검한 결과

2020. 11. 24. ○○세무서로부터 수임한 채납자 ◆◆◆ 압류재산 (△△△△-△△△△△-△△△) ‘○○○○○○ ○○○○ ○○○○ △△△-△’의 경우 1차 공매예정가격이 △,△△△천 원이고 강제징수비 △△△천 원, 위임기관보다 선순위채권인 ◆◆시청 당해세 △천 원, ●●● 근저당권 채권액 △△,△△△천 원을 감안하면 위임기관인 ○○세무서에 실익이 없음에도

위임기관과 협의 없이 4차 공매까지 진행하여 2021. 8. 5. △,△△△천 원에 낙찰된 후 위임기관에 배분 없이 강제징수비 △△△천 원, ◆◆시청에 △천 원, 근저당권 채권자 ●●●에게 △,△△△천 원만 배분되는 등

[표 5]와 같이 총 21건의 압류재산에 대하여 위임기관에는 실익이 없음에도 협의 없이 공매를 진행한 사실이 있다.

[표 5] 공매진행 관련 위임기관 협의 미실시 내역

(단위 : 천 원)

순 번	위임기관	관리번호	체납자	매각금액	강제 징수비	타 과세기관 배분금
--------	------	------	-----	------	-----------	---------------

“기재생략”

(2) 공매실익 여부에 따른 공매절차 중지 불철저

또한, 감사대상기간 동안 대전충남지역본부에서 매각한 압류재산 중 배분 결과 위임기관에 배분된 금액이 없는 재산을 점검한 결과

2020. 2. 10. ☒☒세무서로부터 수임한 채납자 ●●● 압류재산 (2020-01634-003) ‘○○○○○○ ○○○○ ○○○○ ○○○○ △△△△-△△, △△△ △-△△’의 경우 감정평가금액이 △△△,△△△천 원이고 위임기관의 조세채권 법정기일인 2018. 7. 1.보다 빠른 근저당권 ☐☐☐☐☐ △△△,△△△천 원(2018. 6. 21.)이 설정되어 있어 조세채권 충당이 가능한 공매 2회차까지만 진행하고 위임기관 협의를 통해 공매절차를 중지하여야 하는데도

위임기관 협의 없이 예정가격이 △△,△△△천 원인 6회차까지 공매를 진행하여 △△,△△△천 원에 매각되었고 배분기일인 2020. 10. 21.에 배분할 금액 △△,△△△천 원(이자 △천 원 포함)에서 강제징수비 △,△△△천 원을 충당한 후, 위임기관 배분 없이 근저당권 채권자 ☐☐☐☐☐에게 △△,△△△천 원을 배분하는 등

[표 6]과 같이 총 7건의 실익 없는 공매를 진행함으로써 압류재산 매각대금이 선순위 채권자에게만 배분되고 위임기관에는 배분되지 않는 등 압류재산 공매대행 전문기관으로서 업무 신뢰도를 저하시킨 사실이 있다.

[표 6] 압류재산 매각대금의 위임기관 무배분 내역

(단위 : 천 원)

순 번	위임기관	관리번호	채납자	매각금액	강제 징수비	선순위 설정 금액*	선순위 배분권자
--------	------	------	-----	------	-----------	---------------	-------------

“기재생략”

* 위임기관 조세채권 보다 선순위 설정 금액(타기관 교부청구 및 참가압류 금액 제외)

** 동일한 채납자의 다른 압류재산 공매에서 모든 채납액이 변제되어 해당 공매는 강제 징수비를 제외하고 위임기관 배분 없이 채납자에게만 배분함

[소관부점 의견] 대전충남지역본부는 공매대행업무 착수 전 약식감정을 통해 추정가격과 선순위 채권을 비교하였으나 실익분석이 미흡했던 점에 대해 이견이 없었으며, 위임기관에 무배분된 경우에는 공매실익 여부의 착오로 기인한 바, 향후 동일한 사례가 발생하지 않도록 업무를 철저히 하겠다고 하였다.

4. 조치할 사항

사장은 압류재산의 공매실익 여부 검토를 소홀히 하여 위임기관에 배분 없이 종결되는 등 압류재산 공매대행 전문기관으로서 업무신뢰도를 저하시킨 직무관련자 대전충남지역본부 ○○○ 팀장(3급) 1명에 대하여 주의를 촉구하시고

대전충남지역본부 본부장은 실익 없는 압류재산 공매 건이 발생하지 않도록 압류재산에 대한 매각업무를 철저히 하고, 향후 동일한 사례가 발생하지 않도록 직원 직무교육을 실시하시기 바랍니다. (주의)

< 주의 촉구 관련자 >

당 시 소 속	당 시 직 위	당 시 직 급	성 명	담당업무	담당기간	현 재 소 속
------------	------------	------------	-----	------	------	------------

“기재생략”
